Informativa Privacy - App ClasseViva

0. Premessa

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 c.d. “GDPR”, la presente Informativa Privacy descrive come Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (“Spaggiari”) gestisce le proprie applicazioni mobile “ClasseViva” e “Diario Inalpi” (di seguito “App ClasseViva” o “App”) in relazione al trattamento dei dati personali riferibili a clienti/utenti che vi accedono.

La presente Informativa attiene esclusivamente all’App ClasseViva e non si riferisce al trattamento dei dati degli utenti eseguito all’interno della differente soluzione web del Registro elettronico “ClasseViva” accessibile tramite l’indirizzo https://web.spaggiari.eu oppure ad altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link ipertestuali eventualmente presenti nell’App.

L'utilizzo di altri siti e servizi, anche se tramite link presente nell’App, può essere soggetto a diversi termini e informative sulla privacy.

1. Ruoli del trattamento

A seguito dell’utilizzo dell’App possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili Spaggiari agisce con ruoli diversi in base al Servizio fruito dall’utente all’interno della App. Si precisa sinora che tali Servizi (meglio dettagliati nelle "Condizioni Generali di Utilizzo") non condivideranno informazioni tra di loro.

Ciò premesso, Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., società con sede legale in Via F. Bernini n. 22/A, 43126 Parma (PR), P.IVA/C.F. 00150470342, privacy@spaggiari.eu, ricopre i seguenti ruoli in base ai Servizi elencati: per le funzionalità del Registro Elettronico è Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito "Responsabile"), formalmente designato dal Titolare del trattamento dati personali (l’Istituto scolastico di riferimento dell’utente) ai sensi dell’art. 28 del GDPR; per il servizio di Didattica a Distanza (meglio descritto nelle "Condizioni Generali di Utilizzo"), trattandosi di semplice rimando a piattaforme esterne c.d. "generaliste" e non gestite da Spaggiari, i rapporti giuridici in materia di protezione dei dati personali sono regolati direttamente tra gli interessati e le soluzioni terze; per le funzionalità del Diario e i contenuti informativi e di edutainment, è Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare").

1.1 Responsabile della protezione dei dati

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ha formalmente designato un Responsabile della protezione dei dati ("RPD" o "DPO") ed una Funzione Compliance interna, che l'utente potrà contattare per esercitare i propri diritti e ricevere qualsiasi informazione relativa alla gestione degli stessi.
Il DPO e la Funzione Compliance possono essere contattati all'indirizzo e-mail: privacy@spaggiari.eu.

2. Tipi di dati trattati

Tutti i dati raccolti e trattati sono gestiti nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, incluse leggi, reg olamenti impartiti da Autorità a ciò legittimate.

Spaggiari tratterà, in qualità di Resp. del Tratt. dell’Istituto scolastico, i dati che emergono dal Registro elettronico inseriti da personale scolastico e in caso di minori dai genitori/tutori dello studente.

Spaggiari tratterà inoltre i dati forniti dall’utente attraverso l’utilizzo dei servizi fruibili attraverso l’App (funzionalità del Diario, contenuti informativi e contenuti di edutainment, per i quali Spaggiari figura come Titolare): nome e cognome, tipologia e nome dell’Ente associato all’utente (Istituto scolastico), ruolo (studente, genito re/tutore, docente, etc.), dati tecnici di funzionamento non inviati a terzi (ID univoci e dati del dispositivo informatico utilizzato).

2.1 Risorse del dispositivo utilizzate

Per consentire l’erogazione dei servizi disponibili nell’App (meglio esplicitati nelle "Condizioni Generali di Utilizzo"), all’utente sarà richiesta la disponibilità delle seguenti risorse:

- Fotocamera - Per l'acquisizione automatica del QR Code presente sulle giustifiche (se la funzione è disponibile);
- Libreria foto - Per l'accesso alle immagini salvate sul dispositivo per allegarle ai compiti ed alla bacheca;
- Permessi scrittura sullo storage (solo Android) - Per salvare i file scaricati dalle sezioni: bacheca, didattica, compiti (didattica) e scrutini.

In ogni momento è facoltà dell'utente disattivare la disponibilità delle risorse sopracitate accedendo all'apposita sezione dei permessi all'interno del sistema operativo e disattivando il permesso per la specifica App.

Quando l'utente accede all'App ClasseViva i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dell'App acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio dati di accesso e navigazione che non consentono l'identificazione dell'utente (ad esempio: informazioni e parametri sul sistema operativo e sul dispositivo informatico impiegato dall'utente).

2.2 Servizi terzi tecnici

Gli strumenti di tracciamento c.d. "**TECNICI**" sono servizi di terze parti utilizzati al solo fine di "*effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizi o della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio*" (cfr. art. 122, comma 1 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). Spaggiari utilizza questo genere di servizi per **(i)** rilevare bug e/o errori all'interno della propria App consentendo al reparto tecnico una veloce risoluzione minimizzando i possibili disservizi subiti dall'utente e per **(ii)** l'invio di notifiche al fruitore dell'App (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: segnalare la presenza di un nuovo voto scolastico, un nuovo contenuto inserito, etc.).

2.3 Servizi terzi analitici anonimizzati

Gli strumenti di tracciamento tecnici "**ANALITICI**", come previsto dall'Autorità Garante, sono utilizzati per valutare l'efficacia di un servizio fornito o per contribuire a misurarne il "traffico", ovvero il numero di visitatori anche eventualmente ripartiti per area geografica, fascia oraria della connessione o altre caratteristiche. Spaggiari utilizza questi servizi terzi solo attraverso il ricorso a misure di minimizzazione del dato, nonché limitata unicamente alla produzione di statistiche aggregate.

Nome	Proprietà	Tipologia	Funzione	Informativa
Crashlytics	Google Ireland Limited	**TECNICO**	Rilevazione bug/errori	https://policies.google.com/privacy
Firebase Cloud Messaging	Google Ireland Limited	**TECNICO**	Invio notifiche all'utente	https://policies.google.com/privacy
Google Analytics for Firebase	Google Ireland Limited	**ANALITICO ANONIMIZZATO**	Statistico	https://policies.google.com/privacy
Apple Push Notification Service	Apple Italia S.r.l.	**TECNICO**	Invio notifiche all'utente	https://developer.apple.com/app-store/app-
Huawei Analytics	Huawei Technologies Italia S.r.l.	**ANALITICO ANONIMIZZATO**	Statistico	https://developer.huawei.com/consumer/en/c HMSCore-Guides/android-personal-data-00
Huawei Crash	Huawei Technologies Italia S.r.l.	**TECNICO**	Rilevazione bug/errori	https://developer.huawei.com/consumer/en/c HMSCore-Guides/android-personal-data-00

Nome	Proprietà	Tipologia	Funzione	Informativa
Huawei Notifications	Huawei Technologies Italia S.r.l.	**TECNICO**	Invio notifiche all'utente	https://developer.huawei.com/consumer/en/c HMSCore-Guides/android-personal-data-00

3. Finalità del trattamento e basi giuridiche

I dati sono trattati con le seguenti finalità e relative basi legittime:

Finalità	Base Giuridica
(i) Accesso e utilizzo tramite App del Servizio funzionalità del Registro Elettronico	Nomina a Resp. del Tratt. ex art. 28 GDPR
(ii) Adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità	Art. 6, comma 1, lett. c del GDPR
(iii) Controllo del corretto funzionamento dei servizi offerti dalla App attraverso servizi forniti da terze parti	Considerando 26 del GDPR Trattamento dei dati in forma anonima e aggregata.
(iv) Accesso e utilizzo dell'App da parte dell'utente e fruizione delle funzionalità in essa presenti, con particolare riferimento ai Servizi e funzionalità del Diario e contenuti di edutainment	Art. 6, comma 1, lett. b del GDPR La base giuridica è l'adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti da rapporti in essere.
(v) Gestione e proposta all'utente di contenuti informativi per il fruitore dell'App	Contenuti informativi inviati alla totalità degli utenti senza processi di profilazione e/o altri trattamenti di dati (c.d. "broadcasting")

Per il funzionamento della funzionalità di Registro Elettronico distinta dagli altri Servizi **(i)**, Spaggiari tratta i dati in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali formalmente designato dal Titolare del trattamento dati personali (l'Istituto scolastico di riferimento dell'u tente) ai sensi dell' art. 28 del GDPR.

I dati personali **(ii)** sono raccolti per garantire la qualità del servizio fornito ed eventualmente per obblighi derivanti da norme, per finalità difensive o per tutela in relazione a controversie in essere o potenziali.

Le informazioni relative al funzionamento inviate a terzi **(iii)** sono raccolte automaticamente in forma anonima ed aggregata sia per rilevare eventuali problemi tecnici che per finalità statistiche legate alla fruizione delle sezioni presenti nell'App, per migliorare la facilità di utilizzo e l'accesso alle funzionalità fornite. Il trattamento di tali dati non necessita del consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lett. f del GDPR).

Il conferimento dei dati personali per le finalità indicate al **(iv)** (ad esempio: contenuti sul Diario, nome utente, ID univoco e dati del dispositivo informatico utilizzato) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli comporta l'imposs ibilità di erogare i Servizi presenti nell'App ad eccezione della funzionalità di Registro Elettronico. Il trattamento di tali dati non necessita del consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lett. b del GDPR) ed è strettamente strumentale all'esecuzione dei rapporti contrattuali (meglio esplicitati nelle "Condizioni Generali di Utilizzo").

Per i contenuti informativi **(v)**, utili all'utente fruitore dell'App ClasseViva non vengono trattati dati personali e non viene richiesto il consenso all'interessato.

3.1 Preferenze

Questa App può utilizzare le informazioni presenti sul dispositivo (ad esempio: informazioni e parametri sul sistema operativo, ID univoci e altri dati del dispositivo informatico impiegato dall'utente) per offrire dati sempre aggiornati e non riproporre gli stessi contenuti all'utente.

Dati strettamente necessari

Dati necessari per il funzionamento dell'App che non possono essere disattivati, archiviano informazioni personali e consentono a Spaggiari di contare visite e fonti di traffico al fine di misurare e migliorare le prestazioni dell'App. Questo genere di informazioni consente anche di monitorare e prevenire attività fraudolente e assicurare che i sistemi funzionino in modo sicuro.

Contenuti informativi

Contenuti di carattere informativo in grado di educare, coinvolgere o divertire l'utente. Le informazioni, anche multimediali, sono diversificate in base all'App scaricata dall'utente (Studente, Famiglia o Docente). Questi dati sono raccolti nel rispetto della normativa vigente per informare l'utente e non per pubblicizzare un prodotto/servizio.

I contenuti di terze parti raggiungibili attraverso link presenti all'interno dell'App non sono coperti dalla presente informativa. Spaggiari declina ogni responsabilità in merito ad essi. La tipologia e le modalità di trattamento dei dati personali da parte di questi soggetti esterni sono regolati in conformità all'informativa resa da queste realtà.

4. Modalità di trattamento e tempi di conservazione

I trattamenti avvengono in formato elettronico, con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, conservati per il solo tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e saranno cancellati al termine di tale periodo, salvo che i dati stessi debbano essere conservati per obblighi di legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria. Ad esempio, potremmo aver bisogno di conservare i dati personali dell'utente per garanzia di qualità del servizio fornito, o per difenderci da rivendicazioni legali future.

La nostra policy prevede l'eliminazione dei dati personali degli utenti al termine dell'anno scolastico e/o in caso di variazione dell'Istituto scolastico di riferimento per l'utente.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

5. Destinatari dei dati

I dati potranno, per il perseguimento delle finalità descritte nel precedente art. 3, essere comunicati e conosciuti a/da: dipendenti e lavoratori subordinati e, in genere, al personale di Spaggiari, che opereranno in qualità di Autorizzati al trattamento dei dati personali, appositamente nominati dal Titolare.

I dati dell'utente potranno essere trattati anche da fornitori di servizi per la gestione dei sistemi informatici (per la manutenzione dell'infrastruttura IT), tali soggetti opereranno in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, elencati di seguito.

Nome	Finalità	Ruolo
Stardata S.r.l.	Relativamente all'erogazione tecnica dei servizi informatici e manutenzione dell'infrastruttura IT.	Responsabile del trattamento dati personali (ex art. 28 del GDPR)
Akamai Technologies S.r.l.	Relativamente all'erogazione dei servizi di Content Delivery Network "CDN". Per maggiori dettagli si rimanda all'informativa di terze parti: https://www.akamai.com/it/legal/compliance/privacytrust-center	Responsabile del trattamento dati personali (ex art. 28 del GDPR)

Il trattamento e la conservazione dei dati vengono effettuati in Italia e UE e non sono previsti trasferimenti in altri Paesi extra UE, né tali dati saranno oggetto di diffusione al pubblico, in ogni caso, in caso di trasferimento sarà nostra premura adottare i meccanismi a tutela dell'interessato di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR.

Partner e fornitori possono accedere solo a informazioni anonime e/o aggregate impedendo la correlazione tra la persona fisica-utente dell'App per non consentire in alcun modo l'identificazione.

6. Diritti degli interessati

L'utente dell'App potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR contattando il Titolare attraverso l'indirizzo e-mail privacy@spaggiari.eu. In particolare, potrà richiedere l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione o potrà richiedere la limitazione al trattamento e/o opporsi al trattamento. Inoltre, avrà il diritto alla portabilità dei dati e qualora volesse proporre reclamo potrà presentarlo anche all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

v.20/10/2021